

PLANO TÁTICO DE ACELERAÇÃO PROCESSUAL

Caminhos práticos, imediatos e articulados para antecipação da soltura sem dependência do recesso forense

Para agilizar a soltura de **Júlio Pereira Marcos** e encurtar o tempo de espera, a estratégia mais eficaz no processo penal de alta performance é a **ofensiva simultânea em 3 frentes (Triangulação Processual)**.

1. No STJ (Brasília — O Caminho Mais Rápido de Soltura)

O processo ([HC 1.116.750/RJ](#)) já está **concluso dentro do gabinete** do Relator, **Ministro Og Fernandes**. Para fazê-lo sair da fila comum e ser julgado imediatamente:

- **A. Despacho Direto com a Assessoria do Ministro (Agendado para Terça-feira):**

- O advogado deve despachar (presencialmente em Brasília ou via Balcão Virtual) diretamente com o assessor responsável pela minuta de votos da 6ª Turma.
- O foco do despacho verbal deve ser cirúrgico:

"Ministro, temos um réu preso há 116 dias sem audiência de instrução, enquanto todos os outros 5 corréus estão soltos há 4 anos pelo mesmo motivo. É caso manifesto de aplicação do Art. 580 do CPP."

- **B. Entrega de "Memoriais Executivos de 2 Páginas" (One-Pager):**

- Gabinetes de Tribunais Superiores não leem petições longas com urgência. A entrega de um memorial visual de apenas **duas páginas**, com tabela comparativa destacando a soltura dos corréus e os 116 dias de prisão sem AIJ, tem efeito catalisador imediato.

- **C. Petição de "Fato Novo / Pedido de Apreciação Urgente de Liminar":**

- Protocolar nos autos eletrônicos do STJ uma petição sucinta informando o marco atualizado de **116 dias de prisão ininterrupta sem designação da AIJ**, juntando a certidão atualizada de Búzios. No sistema do STJ, petições de urgência sinalizam alerta na tela do chefe de gabinete.

2. No TJRJ (Rio de Janeiro — Destravar o Novo HC)

O novo HC impetrado no Rio é uma rota de fuga rápida, mas está preso no gargalo da distribuição eletrônica:

- **A. Contato com a Divisão de Protocolo e Distribuição (DIPRO / Suporte do Novo Sistema):**

- Na segunda-feira de manhã, o advogado ou seu assistente deve acionar a central de atendimento/DIPRO do TJRJ para solicitar a **distribuição manual e forçada** da petição que travou no sistema novo.

- **B. Pedido de Liminar em 48 Horas:**

- Assim que o sistema sortear a Câmara Criminal e o Desembargador Relator, o advogado deve ligar no mesmo instante para o gabinete do Desembargador no Rio solicitando a apreciação urgente da liminar. O TJRJ costuma apreciar liminares de réu preso em até 72 horas.

3. Na 1ª Instância (1ª Vara de Búzios — Ação Penal 0023013–51.2021.8.19.0078)

A comarca de origem não pode ficar inerte:

- **A. Petição de Relaxamento de Prisão por Excesso de Prazo Consumado (Art. 5º, LXV, da CF):**
 - Protocolar na 1ª Vara de Búzios um pedido direto de relaxamento, lembrando ao magistrado que a própria comarca reconheceu em 2022 o excesso de prazo do Estado e soltou os corréus, sendo ilegal manter Júlio preso há 116 dias sem AIJ.
- **B. Requerimento Subsidiário de Tornozeleira Eletrônica (Art. 319 do CPP):**
 - Muitos juízes hesitam em dar liberdade plena de imediato. Quando a defesa inclui o pedido subsidiário de **prisão com monitoramento eletrônico (tornozeleira) ou comparecimento mensal em juízo**, a barreira psicológica do julgador cai drasticamente e a soltura é viabilizada muito mais rápido.

Resumo do Plano de Ação para a Próxima Semana

DIA / MOMENTO	AÇÃO ESTRATÉGICA	OBJETIVO CONCRETO
Segunda-feira (07/09)	Acionar o suporte/distribuição do TJRJ (DIPRO)	Destravar a distribuição do novo HC e obter relator imediato
Terça-feira (08/09)	Despacho com a assessoria do Min. Og Fernandes (STJ)	Forçar a decisão monocrática de soltura em Brasília
Quarta-feira (09/09)	Protocolar memoriais curtos no STJ e pedido em Búzios	Fechar o cerco processual com oferta de medidas do Art. 319 (tornozeleira)

"Adotando essa postura incisiva de despacho e memoriais enxutos, a decisão de soltura pode ser antecipada em semanas, sem depender do final do ano."